

1508359-59.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado a fls. 17, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508359-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508359-59.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado a fls. 17, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 61, II, J do CP.

Na data de 15 de abril de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 11h30, na Rua Maria Maria, 91, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca de São Paulo, o réu, trazia consigo, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, invólucros plásticos, contendo, aproximadamente 25,6g (vinte e cinco gramas e seis

decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", bem como microtubos plásticos contendo 10,3g (dez gramas e três decigramas) de cocaína, substâncias estas, drogas e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 12/15).

Pois bem.

Segundo se apurou, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em operação de patrulhamento, quando foram acionados, via COPOM, para verificarem ocorrência de tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao local, se depararam com três indivíduos, sendo eles: ANDERSON, MICHAEL e HEITOR.

Ocorreu que, em busca pessoal, os milicianos localizaram com o denunciado um pequeno estojo que continha em seu interior as drogas já descritas, bem como uma porção de maconha com o segundo indivíduo, MICHAEL, que teria comprado de ANDERSON para consumo pessoal. Com o terceiro indivíduo, HEITOR, nada foi encontrado, mas, ao ser indagado, afirmou que já havia, inclusive, entregado o dinheiro a ANDERSON, e que este não conseguiu lhe entregar a droga, pois os policiais o interromperam. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado e a ocorrência foi encaminhada para Delegacia. Ao ser interrogado em solo policial, quedou-se em silêncio.

Não há dúvida que a conduta do indiciado se enquadra ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, pela condição de sua prisão, pela quantidade de entorpecentes, pelo depoimento do usuário que estava adquirindo drogas do indiciado, bem como pela forma de acondicionamento das substâncias, as quais estavam divididas em porções prontas para a comercialização ou entrega a consumo de terceiros.

Prisão preventiva (fls. 38/40)

Em 28/04/20, recebida a denúncia (fls. 65/66).

Liberdade provisória (fls. 65/66)

Réu citado. Defesa prévia (fls. 87).

Manutenção da denúncia (fls. 93).

Laudos (fls. 94/96 e 97/98).

Audiência. Prova oral. Ouvidos policiais militares. Desistência testemunha civil, dada a sua ausência. Réu revel. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 7/9), no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), nos laudos de constatação (12/15) e no laudo definitivo (fls. 94/96) e no laudo de 97/98, e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

Eduardo, policial civil, disse que, via COPOM, foi informado sobre a ocorrência de venda de entorpecente, envolvendo três pessoas. Foi até o local. Encontrou as três pessoas, o réu estava trafegando droga, um dos encontrados havia de posse de pequena de porção, o outro estava por comprar entorpecente. Ratificou, sem síntese, o dito em sede policial (fls. 04).

Venâncio, outro policial, prestou igual depoimento. Partiu de denúncia anônima, foi ao encontro ao local dos fatos. Lá, conforme a denúncia, encontrou três indivíduos. O réu estava vendendo a droga (maconha e cocaína), o segundo adquirindo e o terceiro por adquirir. Ratificou, em síntese, o dito em sede policial (fls. 03).

A revelia do réu não é cláusula de cobertura para afastar a incriminação.

A autoria é certa.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é tecnicamente primário, fls. 27/28. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este Juízo. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. O réu era menor na data dos fatos, de forma que a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante a proibição da Súmula 231, STJ. O crime não foi praticado sob a prevalência da pandemia,

descabe a aplicação do art. 61, II, J, do CP.

Na terceira fase, sendo o réu é primário e não havendo nos autos elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades delitivas, com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas em execução.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado, autorizo o recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado a fls. 17, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritiva de direito, na forma acima especificada, a serem fixadas na execução, e 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo, suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo legal.

Decreto a destruição das drogas e do bem apreendido (fls. 97/98). Decreto a perda do dinheiro. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.